

1021074-17.2022.8.26.0554

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: SIDNEI VIEIRA DA SILVA

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 9ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ROUBO DE CELULAR DO SÓCIO DA CONSUMIDORA CONTENDO APLICATIVO DO BANCO RÉU. SEGUIDO DE FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. Sócio da empresa consumidora vítima de roubo de celular. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

9ª Vara Cível

Praça IV Centenário, 03, Santo André - SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1021074-17.2022.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1021074-17.2022.8.26.0554

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Daniel C. do Nascimento Refrigeração e Automação

Requerido:

BANCO BS2 S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIDNEI VIEIRA DA SILVA

Vistos.

DANIEL C. DO NASCIMENTO REFRIGERAÇÃO E AUTOMAÇÃO, já qualificado nos autos, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de BANCO BS2, também já qualificado, alegando, em síntese, que, em 22 de julho de 2022, verificou três tentativas desconhecidas de realização de transferências de valores, através de PIX, sendo efetivada e concluída no valor de R\$ 10.000,00 para empresa localizada em Pernambuco. Informou que fez Boletim de Ocorrência dos fatos, mas o banco requerido se negou a devolver qualquer montante, sob a alegação de ausência na prestação de serviços. Ao final, requereu a procedência dos pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R\$ 10.000,00, a título de indenização por danos materiais, e R\$ 5.000,00 de danos morais. Acostou documentos (págs. 14/56).

Recebida a inicial e determinada a citação do banco réu (págs. 58/59).

Citada, a instituição financeira apresentou contestação as págs. 109/121.

Preliminarmente, requereu a extinção do processo por ilegitimidade passiva, uma vez que o beneficiário do ato é terceiro. Argumentou que não houve o esgotamento do inquérito policial e reclamação prévia no BACEN, logo não há interesse de agir.

Subsidiariamente, requereu a suspensão do processo até a conclusão da persecução penal e pugnou pelo chamamento ao processo do terceiro beneficiário. No mérito, alegou que as transações contestadas são legítimas, porque foram autorizadas mediante dados pessoais e da conta do autor, cuja responsabilidade pela guarda é exclusivamente do cliente. Argumentou que o autor não provou que o seu aparelho celular estava protegido contra malwares ou aplicativos maliciosos que possam ter permitido o acesso de hackers, havendo culpa exclusiva da vítima. Sustentou que não há danos materiais ou morais indenizáveis. Aduziu que não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que envolve atividade de fomento empresarial. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos (págs. 122/162).

Houve réplica (págs. 167/180).

Instadas a especificarem as provas que pretendem produzir, o demandante requereu o julgamento do feito, enquanto a instituição ré pugnou pela tomada de depoimento pessoal do representante do autor (págs. 166 e 185/186)

É o relatório.
Fundamento e decido.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva do banco requerido não merece ser acolhida, uma vez que o autor alega falha na prestação de serviços prestados pela própria instituição financeira, atraindo a incidência da Súmula nº. 479 do C. STJ e do CDC.

No que tange ao requerimento de chamamento ao processo, é pacífico o entendimento do descabimento de tal instituto nas relações processuais que envolvam relação de consumo, a fim de se evitar que a tutela jurídica do consumidor seja retardada.

Neste sentido:

"O sistema do CDC veda a utilização da denunciação da lide e do chamamento ao processo, ambas ações condenatórias, porque o direito de indenização do consumidor é fundado na responsabilidade objetiva. Embora esteja mencionada como vedada apenas a denunciação da lide na hipótese do CDC 13 par. ún., na verdade o sistema do CDC não admite a denunciação da lide nas ações versando lides de consumo. Seria injusto discutir-se, por denunciação da lide ou chamamento ao processo, a conduta do fornecedor ou de terceiro (dolo ou culpa), que é elemento de responsabilidade subjetiva, em detrimento do consumidor que tem o direito de ser ressarcido em face da responsabilidade objetiva do fornecedor, isto é, sem que se discuta dolo ou culpa" (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Leis civis comentadas. São Paulo: RT, 2006, p. 254).

De outro lado, não há como acolher o pedido de sobrestamento da presente ação até que seja prolatada sentença de mérito nos autos da ação criminal ou de inexistência de interesse de agir por tal fato.

Dispõe o art. 935 do Código Civil que "A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal".

O dispositivo legal em questão consagra a independência das instâncias civil e penal quando movimentadas para a apuração de um mesmo fato penalmente típico, com repercussão indenizatória.

Por sua vez, estabelece o art. 315 do Código de Processo Civil que "Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça

criminal".

A norma legal em questão regulamenta a chamada prejudicialidade externa entre a ação civil e a ação criminal, facultando-se ao magistrado do processo civil sobrestá-lo até que se pronuncie o juízo criminal.

Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, "O que importa para o sobrestamento da ação civil é a existência de questões que serão resolvidas na motivação da sentença penal (p. ex. materialidade e autoria do crime, presença de excludentes de ilicitude) e que poderão influenciar a formação do convencimento do juiz da esfera cível" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 3. Ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 563).

Como se vê, a suspensão da ação civil até que se pronuncie o juízo criminal é facultativa, em razão da independência das instâncias.

Ademais, não há notícia nos autos de que teria tido início ação penal para apuração dos fatos que são objeto da presente demanda. Há, tão somente, o boletim de ocorrência acostado às págs. 50/51 pela parte autora requerendo à autoridade Policial a apuração do suposto crime de estelionato de que foi vítima. Inexistem quaisquer evidências de que conclusão das investigações na esfera policial, muito menos de que o Ministério Público tenha oferecido denúncia para que seja processado e condenado o autor do fato delituoso.

Por fim, não há imposição legal de o autor tentar solucionar a lide previamente junto ao Banco Central, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Especial importância deve ser dada a tentativa prévia de solução junto ao próprio banco, com instauração de procedimento interno para apuração do ocorrido, bem assim pelo fato de existir clara pretensão resistida no feito, o que afasta a tese de ausência de interesse de agir.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

No mérito, o processo comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, vez que desnecessária a produção de outras provas, havendo elementos nos autos que já permitem formar convencimento acerca do mérito da demanda, notadamente pela manifestação da parte autora nesse sentido, ocorrendo a preclusão probatória. Indefiro, deste modo, o depoimento pessoal do representante legal do demandante, uma vez que a controvérsia cinge-se sobre matéria nitidamente de direito e sobre a inteligência das provas documentais juntadas no autos.

Nesse passo, a jurisprudência tem reconhecido ser perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide, assinalando: "JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Suficiência dos elementos constantes dos autos - Produção de prova desnecessária - Cerceamento de defesa inexistente - Recurso extraordinário não conhecido - Decisão mantida" (STF, RT 624/239).

Destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes, por força do contrato caracteriza-se como de consumo, posto que tipificados os seus elementos, quer com relação às partes contratantes, quer com relação ao objeto, incidindo, pois, na espécie o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90) e Súmula n. 297 do STJ.

Ressalto a aplicação da teoria do finalismo mitigado ou atenuado, diante da vulnerabilidade fática, técnica, jurídica e informacional da sociedade autora em face da instituição bancária requerida, mostrando-se possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na espécie.

Por se tratar de relação de consumo, aplica-se a regra da responsabilidade civil objetiva e solidária do prestador de serviços, nos moldes do art. 14 do CDC, bem como possível a inversão do ônus da prova, sendo evidente o desequilíbrio processual das partes, razão pela qual inverte o ônus da prova, de modo que caberia ao réu demonstrar a existência de causa excludente de responsabilidade, consistente na culpa exclusiva do consumidor.

Essa conclusão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade (...). 3. Agravo Regimental improvido". (AgRg no AREsp 328.043/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 05/09/2013).

A ação é parcialmente procedente.

A negativa da instituição requerida em realizar o ressarcimento dos valores é fato incontroverso, de sorte que a controvérsia dos autos cinge-se à regularidade da operação financeira realizada na conta corrente da empresa autora, no dia 22 de julho de 2022, através de PIX, no valor de R\$ 10.000,00, conforme comprovante de pág. 24.

Consta dos autos que o representante legal recebeu ligação de terceiro desconhecido, passando-se por funcionário do banco, e que, estranhando tal fato, negou-se a passar qualquer informação por telefone. Na mesma data, consultou o extrato da conta corrente e notou que foram realizadas três operações financeiras desconhecidas. Duas delas foram prontamente reprovadas pela instituição financeira, enquanto a terceira, e de menor valor, foi concluída pelo suposto estelionatário, conforme extrato de pág. 25.

A natureza, o valor e a data dessa transação, a qual fora realizada imediatamente após a ligação do terceiro desconhecido, bem como a notícia da ocorrência a autoridade policial (boletim de ocorrência de págs. 50/51), a solicitação de ressarcimento pela instituição financeira (págs. 31/49), beneficiário localizado em outro Estado (págs. 26/28) e ativação do aplicativo bancário em aparelho celular desconhecido (pág. 29), são fatos que, combinados, evidenciam o caráter fraudulento da operação bancária em questão, não restando dúvidas de que as transações não foram realizadas pela empresa.

Houve, pois, falha na prestação dos serviços de modo que o banco responde pelo ocorrido em conformidade com o disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, incide, na espécie, a Súmula nº. 479 do C. STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Não há que se falar em inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial, uma vez que a atividade de terceiros fraudadores está abrangida na atividade desenvolvida pela instituição requerida, não constituindo causa de exclusão do nexo causal.

Ressalta-se que a fraude praticada por terceiro estelionatário não caracteriza a excludente de culpabilidade da culpa exclusiva de terceiro por não estar presente o requisito da imprevisibilidade, já que, na atualidade, é comum tal prática e os sistemas eletrônicos antifraude empregados não são imunes a falhas.

Deste modo, os casos de fraude se amoldam a teoria do risco do negócio, segundo a qual o dever de segurança do serviço é de responsabilidade exclusiva do fornecedor.

Certamente, os fatos descritos na inicial poderiam ter sido evitados caso o sistema

antifraude tivesse funcionado a contento, por exemplo, caso a ré, identificando que se tratava de operações atípicas, discrepantes daquelas ordinariamente realizadas pela parte autora e incompatíveis com seu perfil, entrasse em contato com o correntista para confirmar a operação, antes de efetivá-la.

Ademais, as transações foram todas realizadas na mesma data em e em curto espaço de tempo, o que deveria ter levantado a suspeita de fraude, especialmente pelo fato de que as duas primeiras transferências foram bloqueadas pelo banco. Ainda que a terceira transferência tenha sido realizada mediante o uso de senha pessoal, tal fato, por si só, não afasta a responsabilidade da ré, já que esta senha, em especial do token, foi obtida de forma criminosa com a prática de estelionato.

A propósito, assim vem decidindo o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: "Apelação. Responsabilidade civil. Serviços bancários. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Empréstimo, saques e utilização de cartão furtado. Indenização. Sentença de procedência parcial que determinou a inexigibilidade do empréstimo, a devolução dos valores atinentes às compras e saques efetuados mediante fraude decorrente da falha da segurança. Intensa movimentação bancária em curto espaço de tempo, desconexo com o perfil da vítima. Narrativa da vítima crível e condizente com a prova produzida pelas partes. Circunstâncias que não elidem a responsabilidade da instituição bancária na fiscalização em tempo real dos perfis de consumo. Sentença mantida. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1113272-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Elói Estevão Trolly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2018; Data de Registro: 28/05/2018).

Do mesmo modo, não há que se falar em comprometimento da integridade de aparelho celular da parte autora, que estaria exposto a malwares e aplicativos nocivos. Conforme já fundamentado, a própria instituição financeira disponibiliza aplicativos para celulares e internet banking, assumindo o risco de eventuais falhas na segurança do próprio serviço disponibilizado, que não está imune a atividade de terceiros fraudadores. Impor a autora o ônus de adotar medidas de segurança mais efetivas no seu aparelho celular é medida abusiva de socialização dos riscos da atividade.

Assim, resta evidenciada a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira por não prezar para que os seus sistemas detectassem possível fraudes. E, por consequência, o banco deve ser responsabilizado pelos danos causados a autora, os quais somam a quantia de R\$ 10.000,00, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do desembolso (22/07/2022) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, dado a relação contratual existente entre as partes.

Neste sentido, destaco:

"AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ROUBO DE CELULAR DO SÓCIO DA CONSUMIDORA CONTENDO APLICATIVO DO BANCO RÉU. SEGUIDO DE FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. Sócio da empresa consumidora vítima de roubo de celular. Terceiro que logrou, via aplicativo da instituição financeira, fazer indevida movimentação na conta corrente. Transferência entre contas no montante de R\$. 9.979,98. O sócio da autora, única pessoa com acesso ao aplicativo, não forneceu a senha a terceiros. A questão se localizava na falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos, via aplicativo, à senha da conta corrente da autora e sua movimentação. Nem se diga que à autora cabia também a comunicação ao banco réu para se evitar uso do aplicativo e acesso à conta corrente. O sistema deveria exigir senha - muitas vezes a exigência é da própria digital do correntista. Faltou segurança ao serviço bancário via aplicativo. Sua fragilidade viabilizou o indevido

acesso dos fraudadores, porquanto a autora viu seu celular roubado sem que tivesse fornecido qualquer dado (senha ou número de conta corrente). Na instrução do processo, constatou-se a inexistência de qualquer ato, culposos ou dolosos, por parte da consumidora. Incidência da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do réu configurada. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO." (TJ-SP - AC: 10066357320208260003 SP 1006635-73.2020.8.26.0003, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 31/01/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

"AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU DESPROVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. FRAUDE. ROUBO DE CELULAR CONTENDO APLICATIVO DO BANCO RÉU. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. A decisão de primeiro grau declarou a nulidade, acolheu em parte o pedido de reparação dos danos materiais e rejeitou a indenização dos danos morais. Recurso da autora para ampliar extensão da reparação dos danos materiais - conformando-se com a rejeição da indenização extrapatrimonial. Recurso do banco réu para reversão total do julgado de primeiro grau. Consumidora vítima de roubo de celular. Terceiro que logrou, via aplicativo da instituição financeira, fazer indevida movimentação na conta corrente. Empréstimo no valor de R\$. 39.361,00 e utilização de R\$. 26.715,89 pelo criminoso, para pagamento de contas diversas. A questão se localizava na falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos, via aplicativo, à senha da conta corrente da autora e sua movimentação. Nem se diga que à autora cabia também a comunicação imediata ao banco réu para se evitar uso do aplicativo e acesso à conta corrente. O sistema deveria exigir senha - muitas vezes solicita-se a própria digital do correntista ou seu reconhecimento facial. Faltou segurança ao serviço bancário via aplicativo. Sua fragilidade viabilizou o indevido acesso dos fraudadores, porquanto a autora viu seu celular subtraído sem que tivesse fornecido qualquer dado (senha ou número de conta corrente). Na instrução do processo, constatou-se a inexistência de qualquer ato, culposos ou dolosos, por parte da consumidora. Incidência da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do réu configurada. Declarada nulidade do contrato, fazia-se adequada reparação de todos valores descontados na conta corrente para além da "sobra" (valor deixado pelos fraudadores na conta depois de pagamento de contas com o produto do empréstimo) e sua "compensação". A autora depositou em juízo o valor da sobra, mas viu o prosseguimento da cobrança de prestações do empréstimo, o que deverá ser objeto de ressarcimento. Ação parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO." (TJ-SP - AC: 10851424820208260100 SP 1085142-48.2020.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/07/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022).

"AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM LEILÃO VIRTUAL. Autora que requer indenização material e moral decorrente de fraude em leilão virtual para aquisição de veículo. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do banco e julgou procedente a ação em relação aos demais réus. Apelo da autora. 1. Valor do preparo recursal. Recolhimento a menor. Valor irrisório. Preponderância da função pública desempenhada pela jurisdição. Precedentes. Recurso conhecido. Intimação da apelante para efetuar o pagamento complementar das custas de preparo em 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. 2. Legitimidade passiva do banco requerido. Teoria da asserção. Condições da ação aferidas à luz dos fatos narrados na exordial. Precedentes do E. STJ. Autora que alega falha na prestação de serviços pela instituição financeira, em razão da inércia em adotar as providências cabíveis para bloqueio da conta do corréu. Legitimidade passiva, em tese, configurada. Decreto de extinção sem julgamento de mérito em relação ao banco réu afastado. 3. Responsabilidade do banco requerido. Alegação de responsabilidade objetiva do banco apelado. Ausência de vínculo causal entre os danos e a atividade exercida pelo banco. Teoria do risco-proveito. Precedentes. Responsabilidade do banco que não

pode ser extraída do conjunto fático-probatório. Instituição financeira que comprovou, em sede de contrarrazões, que procedeu ao bloqueio da conta utilizada na fraude perpetrada. Responsabilidade do banco pelo ilícito não demonstrada. Improcedência da ação em face da instituição financeira. Fixação de astreintes. Banco que se quedou inerte após transcurso do prazo concedido para prestar informações ao Juízo relativas ao bloqueio da conta do corréu. Informações prestadas de maneira genérica em sede de contestação, mais de duas semanas após o recebimento de ofício judicial. Aplicação de multa devida. 4. Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - AC: 10942110720208260100 SP 1094211-07.2020.8.26.0100, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 24/03/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022).

A seu turno, os danos morais devem ser rejeitados.

Apesar de sedimentado na jurisprudência a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer danos morais (Súmula nº. 297 do STJ), no caso em apreço, não houve ocorrência de ofensa a sua honra objetiva.

Assim, uma vez que não houve abalo em sua credibilidade, ou outro fator que tenha atingido diretamente a mácula a sua imagem comercial, resta indevida qualquer indenização por danos morais.

Neste sentido:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FRAUDE BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APLICABILIDADE DA SUMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEVER DE INDENIZAR MATERIALMENTE - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - PESSOA JURÍDICA. A autora não logrou provar os danos morais decorrentes dos fatos em discussão. Vale ressaltar, não restaram provadas lesões à sua honra objetiva, capazes de macular seu bom nome no campo das relações comerciais que pudessem acarretar danos de acentuada proporção em razão do conceito que tem no mercado. Além disso, o mero descumprimento contratual não configura dano moral consoante maciça jurisprudência - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO" (TJ-SP - AC: 10551316820178260576 SP 1055131-68.2017.8.26.0576, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 27/03/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019).

"APELAÇÃO - BANCÁRIO - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS FRAUDULENTAS - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Argumentos do réu que convencem em parte - Autora que não reconhece as transferências bancárias "TED's", procura o banco, narra a Ocorrência Perante Autoridade Policial, que gera o Boletim respectivo, e nada é feito - Hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações - Banco não comprova a regularidade das transações tratadas nos autos ou qualquer excludente de responsabilidade - Fortuito interno - Súmula do STJ, verbete 479 - Correta a sentença ao determinar que o banco proceda ao ressarcimento dos valores subtraídos por meio de operações fraudulentas em conta bancária - Danos morais à autora pessoa jurídica - Ausência de negativação ou protesto de título - Honra objetiva não maculada - Danos morais não configurados - Afastamento da condenação, de rigor. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE." (TJ-SP - AC: 10164816520218260008 SP 1016481-65.2021.8.26.0008, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 26/07/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2022).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR o banco requerido a restituir a quantia de R\$ 10.000,00, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do desembolso (22/07/2022) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Por outro lado, julgo improcedente a

indenização por dano moral.

Houve sucumbência recíproca, que fixo em 30% para o requerente e 70% para os requeridos, observadas as pretensões iniciais (R\$ 28.099,99) e o "quantum" delas contemplado (R\$ 13.099,99). Assim, as partes devem arcar com as custas e despesas processuais nessa proporção. Quanto aos honorários advocatícios, considerando, em especial, o trabalho realizado e o tempo decorrido, fixo em 15% do valor da condenação em benefício ao advogado da requerente e em 15% do valor dos danos morais rejeitados em favor do advogado do banco requerido, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. Incide correção monetária desde a publicação e juros de 1% a contar do trânsito em julgado nos termos do art. 85, §16º do CPC.

Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010, §1º do CPC). Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o advento da Lei nº 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na forma do artigo 1.010, § 3º, a seguir transcrito: Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Com o trânsito em julgado, em nada sendo postulado em 30 dias, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Santo André, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA